Romanus Pontifex

Pius IX · 1873-08-28 · Latin

LITTERAE APOSTOLICAE.

Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Pii divina Providentia Papae IX Constitutio super Vicariis capitu- laribus nec non electis et nominatis ad sedes episcopales vacantes. PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD P E R P E T U A M REI MEMORIAM.

« Romanus Pontifex, pro munere sibi divinitus collato regendi ac gubernandi universam Christi Ecclesiam, non solum S S , Canonum observantiam urgere, sed etiam illorum certum et authenticum sensum declarare satagit, si quando quidpiam dubitationis in aliquo occurrat, ne diversis interpretationibus materia praebeatur, atque inde ecclesiasticae disciplinae unitas rumpatur, cum magno ecclesiastici regiminis detrimento. « Sane iuxta antiquam ecclesiae disciplinam, sede episcopali vacante, dioecesis administratio ad Capitulum cathedralis ecclesiae devolvitur; quod olim per se ipsum dioecesim, toto tempore, quo sedes vacabat, administrare poterat, vel uni aut pluribus dioecesim administrandam committere, libera eidem relicta potestate deputatos eligendi, eisque delegatam iurisdi- ctionem, sive quoad usum, sive quoad tempus arctandi, et constringendi. « At vero Concilii Tridentini Patres animadvertentes gravissima, quae passim oriebantur incommoda ex administratione viduatae ecclesiae coetui personarum diversi fere ingenii con- credita, ad ea vitanda sapienter decreverunt: ut «Capitulum, « sede vacante, officialem seu Vicarium, infra octo dies post « mortem Episcopi, constituere, vel existentem confirmare « omnino teneatur, qui saltem in iure canonico sit doctor, vel « licentiatus, vel alias quantum fieri poterit idoneus. Si secus « factum fuerit ad Metropolitanum deputatio huiusmodi devol-

« vatur, et si ecclesia ipsa Metropolitana fuerit, aut exempta, « Capitulumque, ut praefertur, negligens fuerit, tunc anti- « quior Episcopus ex suffraganeis in Metropolitana, et pro- « pinquior Episcopus in exempta, Vicarium possit consti- 1 « tuere ». « Huiusmodi vero Decretum varie interpretati sunt privati canonicarum rerum scriptores. Quidam enim censuerunt posse Capitulum in constituendo Vicario aliquam iurisdictionis par- tem sibi reservare; alii putaverunt fas esse Capitulo ad certum tempus Vicarium deputare; nec defuerunt qui arbitrati sunt, licere Capitulo Vicarium pro arbitrio removere, et alium substituere. « Recensitae scriptorum sententiae a nonnullis Capitulis libenter exceptae sunt : quo factum est, ut in hac re tam magni momenti disciplinae uniformitas deficeret, et Tridentinum Decretum aptatum finem plene non attingeret..Quamvis autem S S . Urbis Congregationes has sententias, suis responsis in casibus occurrentibus, pluries reprobaverint, ita ut ex earum responsis manifeste appareat quae fuerit mens Patrum Tridentinorum in edendo Decreto superius relato; attamen cum nondum omnia ubique ad eam mentem exigi videamus, ad submovendam prorsus quamlibet dubitationis causam vel obten- tum, iisdem responsis et declarationibus Apostolicae auctoritatis robur adiiciendum censemus. Quocirca motu proprio, ac certa scientia, et matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Potestatis plenitudine declaramus et decernimus : totam ordi- nariam Episcopi iurisdictionem, quae vacua sede Episcopali ad Capitulum venerat, ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transire; nec ullam huius iurisdictionis partem posse Capitu- lum sibi reservare, neque posse ad certum et definitum tempus Vicarium constituere multoque minus removere, sed eum in officio permanere quousque novus Episcopus Litteras Apo- stolicas, de collato sibi Episcopatu, Capitulo, iuxta Bonifacii VIII

1 Sess. 24, cap. 16, De Reform.

1 Praedecessoris Nostri Constitutionem, vel Capitulo deficiente, ei exhibuerit, qui, ad normam SS. Canonum, vel ex speciali S. Sedis dispositione, vacantem dioecesim administrat, vel eiusdem Administratorem, seu Vicarium deputat. « Quamobrem pro nullis habendae sunt limitationes, seu quoad iurisdictionem, seu quoad tempus adiectae a Capitulo electioni Vicarii Capitularis, qui idcirco, iis non obstantibus, officium semel sibi rite collatum, toto tempore, quo sedes Episcopalis vacua fuerit, totamque ordinariam iurisdictionem Episcopalem libere et valide exercere perget, donec novus Episcopus Apostolicas canonicae suae institutionis Litteras, ut diximus, exhibeat. « Hac autem occasione declaramus etiam, et decernimus ea, quae a Gregorio X decessore Nostro in Concilio Lugdu- 2 nensi 2° de electis a Capitulis, constituta sunt comprehendere etiam nominatos, et praesentatos a supremis publicarum rerum .moderatoribus, sive imperatores sint, sive reges, sive duces, vel praesides, et quomodocumque nuncupentur, qui ex S. Sedis concessione, seu privilegio, iure gaudent nominandi, et praesentandi ad sedes Episcopales in suis respectivis ditio- nibus vacantes, abolentes idcirco, cassantes, et penitus annul- lantes usum, seu potius abusum sub quovis titulo, vel prae- tenso et asserto privilegio, quaesito colore, et quacumque causa, licet speciali et expressa mentione digna, in quibusdam regnis seu regionibus praesertim longinquis invectum, quo Capitulum ecclesiae cathedralis vacantis obsequens invitationi seu mandato, licet verbis deprecatoriis

concepto, supremae civilis potestatis concedere et transferre praesumit, ac de facto concedit et transfert in nominatum et praesentatum ad eamdem ecclesiam illius curam, regimen et administrationem, eamque nominatus et praesentatus sub nomine Provisoris, Vicarii generalis, aliove nomine gerendam suscipit ante exhi-

1 Extravag. Iniunctae de electione inter comm. 2 Cap. Avaritiae de Electione in 6.

bitionem Litterarum Apostolicarum, uti superius dictum est, de more faciendam, remoto proinde Vicario capitulari, qui ex iuris dispositione toto tempore vacationis ecclesiae eam admi- nistrare, ac regere debet. Confirmantes autem alia etiam deces- sorum Nostrorum, ut praesertim sa. me. Pii VII Decreta et dispositiones, declaramus et decernimus, ut si interea Vicarius capitularis decesserit, aut sponte sua muneri renuntiaverit, aut ex alia causa officium ipsum legitime vacaverit, tunc Capi- tulum, vel Capitulo deficiente, qui potestatem habet deputandi vacantis ecclesiae administratorem, seu Vicarium, novum quidem Vicarium, vel administratorem eligat, nunquam vero electum in Episcopum a Capitulis, aut a laica potestate nominatum seu praesentatum ad dictam ecclesiam vacantem, cuius electio- nem ac deputationem, si eam Capitulum, vel alius, uti supra, peragere praesumpserit, cassamus, annullamus, et omnino irritam declaramus. « Confidimus autem Dignitates, et Canonicos cathedralium ecclesiarum vacantium, ac illos qui, deficientibus Capitulis, Vicarios députant, aut vacantes ecclesias legitime administrant, plene exequuturos quae hisce Nostris Litteris declarata et decreta sunt ; ubi vero, quod Deus avertat, ea exequi detrecta- verint, ac concedere et transferre in nominatum et praesen- tatum ad eamdem ecclesiam eius curam, regimen et adminis- strationem sub quovis titulo, nomine, quaesito colore ausi fuerit, praeter nullitatem iam decretam praedictae concessionis et translationi praefatos Canonicos ac Dignitates excommu- nicationis maioris, nec non privationis fructuum ecclesiasticorum Beneficiorum quorumcumque, aliorumque reddituum ecclesia- sticorum per eos respective obtentorum, similiter eo ipso incurrendis poenis innodamus, et innodatus fore decernimus, et declaramus; ipsarumque poenarum absolutionem seu rela- xationem Nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus. « In easdem poenas pariter reservatas ipso facto incurrunt nominati, et praesentati ad vacantes ecclesias, qui earum curam,

regimen et administrationem suscipere audent ex conces- sione, et translatione a Dignitatibus et Canonicis aliisque, de quibus supra, in eos peractam, nec non ii, qui praemissis paruerint, vel auxilium, consilium aut favorem praestiterint; cuiusque status, conditionis, praeeminentiae et dignitatis fuerint. « Praeterea nominatos, et praesentatos iure, quod eis per nominationem et praesentationem forte quaesitum fuerit, decer- nimus eo ipso privatos. « Si vero aliqui ex praedictis Episcopali charactere sitit insignati in poenam suspensionis ab exercitio Pontificalium, et interdicti ab ingressu Ecclesiae ipso facto, absque ulla decla- 1 ratione incidunt, S. Sedi pariter reservatam. « Insuper quaecumque a sic nominatis et praesentatis in administratione vacantium ecclesiarum intrusis fiant, man- dentur, decernantur et ordinentur cum omnibus et singulis inde quovis modo sequutis, et quomodocumque sequuturis omnino nulla, invalida, inania, irrita, et a non habentibus pote- statem damnabiliter attentata, et de facto praesumpta, nul- liusque valoris, momenti et efficaciae esse, et perpetuo fore tenore praesentium declaramus et decernimus, illaque damna- mus et reprobamus. « Haec volumus, statuimus, ac mandamus, decernentes has Nostras Litteras, et omnia in eis contenta nullo unquam tem- pore a nemine cuiusque conditionis, et dignitatis etiam Impe- ralis et Regiae, sub quovis titulo, quaesito colore, ac prae- tenso et asserto privilegio, quod si forte sit cassamus et annullamus, infringi, impugnari, vel in controversiam revocari posse, sed semper firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios, et integros effectus semper sortiri et obtinere debere. Non obstantibus Apostolicis generalibus vel specialibus Con- stitutionibus et ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apo-

1 Hic obiter nota, eiusmodi censuras specialiter reservatas, adiiciendas esse Constitutioni, Apostolicae Sedis, sub eo censurarum censu, quas R. Pontifex sibi speciali modo relaxandas reservavit (Nota redactoris ephemeridum).

stolicae regulis, praesertim de iure quaesito noti tollendo, caeterisque etiam speciali mentione dignis contrariis quibus- cumque. « Volumus autem, ut facta harum litterarum publicatione per affixionem transumptorum ad valvas Basilicarum Urbis, omnes ubique fideles, ad quos spectat, qui quomodocumque noverint eas, prout dictum est, Romae fuisse promulgatas, ad earum exequutionem perinde obstringantur, ac si personaliter singulis notificatae fuissent. « Volumus pariter, ut earundem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu tamen ali- cuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in eccle- siastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae. « Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostra- rum declarationis, decisionis, annullationis, irritationis, statuti, praecepti, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu teme- rario contraire. Si quis vero hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. « Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo septuagesimo tertio, quinto kalendas Septembris Pontificatus nostri

anno vigesimo octavo».

F. Card. A S Q U I N I U S . G. GORI, Subdatarius.
VISA DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS. L. & P. I. CUGNONIUS. Reg. in Secretaria Brevium.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 7 (1872), printed pages 430–436. Complete papal instrument through chancery subscription and Reg.in Secretaria Brevium at LF17807. The adjacent separately signed publication certificate LF17810–17819 (Vincentius Benaglia / Philippus Ossani) is retained in the parent witness and identified separately as historical_note_line_ranges, excluded from papal body. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.